



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 213/13

בפני כב' המפקחת טלי להב

1
2

התובע:

אוריאל שחר
מרח' בר כוכבא 9 בני ברק

3
4
5

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. **שולמית רומנו**
מרח' בר כוכבא 9 בני ברק
ע"י ב"כ עוה"ד אורן שריקי
מדרך בן גוריון 17 ת.ד. 2152 ב"ב
2. **רון רובין-משרד הביטחון**
מרח' בר כוכבא 9 בני ברק
3. **זלצמן-ע"י עמידר**
מרח' בר כוכבא 9 בני ברק
ע"י ב"כ עוה"ד יוסף שלום
מרח' החשמל 18 תל אביב
4. **יוחאי בארמי-משרד הבטחון**
מרח' בר כוכבא 9 בני ברק
5. **משרד הביטחון אגף השיקום אגף נכסים**
מרח' שאול המלך 4 תל אביב
6. **מוטי בן ארוש**
שולי בן ארוש
מרח' בר כוכבא 9 בני ברק

6
7
8
9

פסק - דין

1. הצדדים בעלי זכויות בבית משותף ברחוב בר כוכבא 9 בני ברק, מקרקעין הידועים כגוש 6196 חלקה 142 (להלן: 'הבית'). התובע אינו מיוצג. התובענה נוסחה על ידו כבקשה למתן צו עשה "להשיב את המצב לקדמותו לסלק את

10
11
12

1	הגדרות לסגור את הפתחים והיציאות לחצר וכמו כן לנתק אספקת המים
2	לשימוש פרטי". בסכומיו התווספו סעדים כספיים, שלא אוזכרו בכתב התביעה
3	וממילא אין להיזקק להם.
4	
5	2. בדיון המקדמי נמחקה התביעה כנגד נתבעים 6, 3. התובע הודיע ביום 06.01.13,
6	כי הוא 'מושך' גם את התביעה נגד הנתבע 4.
7	
8	3. כנגד נתבעים 1, 2 ו-5 טען התובע בתמצית, כי ביצעו שינויים של ממש ברכוש
9	המשותף, ובכלל זה פרצו פתחים בקיר החזית הדרומי, בנו גרמי מדרגות
10	המובילים מחלל הדירות אל החצר המשותפת, גידרו חלקים מהחצר והתחברו
11	בצינורות למערכת ההשקיה של הבית. לטענתו, הנתבעים עושים שימוש במים
12	המשותפים, לצורך ניקיון הדירות והמרפסות, מילוי בריכות מים והשקיית
13	עציצים.
14	
15	4. הנתבעת 1 באמצעות ב"כ עוה"ד שריקי טענה בתמצית, כי בין הצדדים סכסוך מר
16	וארוך בשנים ומכאן התובענה. הנתבעת רכשה את דירתה במצבה הנוכחי ולא
17	ביצעה בה או מחוץ לה כל בנייה. נטען, כי בין התובע לבין הנתבעת אין כל יריבות,
18	שכן חצר הבית הינה בבעלות עיריית בני ברק ואינה באה בגדר הרכוש המשותף.
19	נטען, כי פריצת הפתח בקיר החיצוני המוביל מחלל דירתה אל החצר ובניית
20	המדרגות והגדר נעשו ע"י משרד הביטחון לפני כ-40 שנים, עת התגוררה בדירה זו
21	הגב' רות עמרם, ומשכך, דין כל טענה נגדה להידחות בשל התיישנות. עוד בטרם
22	רכש התובע דירתו היה מצב המבונה בבית כפי שהינו והתובע בחר שלא לפעול
23	במשך עשרות בשנים. רוב בעלי הזכויות בבית אינם מתנגדים כלל לשימוש
24	הייחודי של הנתבעת בחצר. לגבי צינור המים המשותף, נטען, כי זה הותקן ע"י
25	עיריית בני ברק לפני שנים. בכל מקרה היעדרות לנתבע עלולה להשפיע לרעה על
26	מרקם היחסים השברירי ממילא בין בעלי הזכויות.
27	
28	5. נתבע 2 לא הגיש כתב הגנה ולא סיכם טענותיו בכתב.
29	
30	6. במכתבה של הגב' מזרחי, ע' בכירה לדיור במשרד הביטחון, מיום 23.10.11,
31	מטעם נתבעת 5, נטען כי נתבעים 2 ו-4 המחזיקים מטעמה, התבקשו להחזיר
32	לקדמותו המצב בחצר המשותפת.
33	

7.	לאור הנטען בישיבה המקדמית קבעתי התיק לביקור במקום. נוכחתי, כי בבית שוררת מערכת יחסים טעונה במיוחד. הנתבעים אכן גידרו חלקים מן החצר המשותפת, בחלקים ממנה נבנו משטחי בטון, הוצב ריהוט וחפצים המשמשים את בעלי הדירות, לרבות את נתבעת 1. כך גם לנתבע 2 חצר תחומה בגדר רשת, החוצצת בינה לבין החצר המשותפת שבסמוך לדירתו. לאור ממצאי הביקור במקום, הוריתי לצדדים לסכם טענותיהם בכתב ולצרף ראיות לנטען, ככל שישנן.	1 2 3 4 5 6 7
8.	הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים כבית משותף וחל עליו ממילא פרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"). מעיון בנסח הרישום עולה, כי בבית 38 חלקות משנה וכי אין למי מהצדדים צמידות מסוימת לדירה. החצר כולה מהווה ממילא רכוש משותף. נתבעת 1 הינה בעלת הזכויות בחלקת משנה 24 בבית המשותף. לא מצאתי סימוכין לטענה, כי הרכוש המשותף בבעלות עיריית בני ברק ועל רישום הזכויות בנסח הרישום חלה ממילא הוראת סעיף 125 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.	8 9 10 11 12 13 14 15
9.	ככלל, החצר המשותפת מהווה רכוש משותף על פי סעיף 52 לחוק המקרקעין, כאשר אמנם לכל בעל זכות בבית קמה הזכות שעוגנה כבר בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה , פד"י כ"ח (1) 645, ובשורה ארוכה של פסקי דין שבאו בעקבותיו, המתירה שימוש סביר במקרקעין המשותפים בתנאי המקום והזמן, ובלבד ששימוש זה איננו מונע שימוש דומה מאחרים . ברם זכות השימוש האמורה היא בחלקים בלתי מסוימים במקרקעין המשותפים שהוגדרה בהוראת סעיף 55(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 ומבלי שאותו שימוש ימנע שימוש דומה מאחרים .	16 17 18 19 20 21 22 23 24
10.	בהקשר זה ככל שניתנה בעבר הסכמה לשימוש בחצר המשותפת- טענה שלא נתמכה בכל ראייה-אין בטענה זו כדי להועיל לנתבעים שכן, מצב דברים שבו תופס בעל דירה חזקה בחלק מחצר הבית המשותפת, מבלי שהזכויות הוגדרו בחוזה העברת זכויות מפורש, ניתן להיחזות כמצב של רשות, ואולם, משלא הוכח שניתנה תמורה, עסקינן בהרשאת חינם, לגביה נפסק כי ניתן לבטלה, עם גילוייה של התנגדות מצד בעל דירה אחר, שאף לו חלק בחצר המשותפת שאין ברצונו להמשיך, ואף אין מניעה שהודעת הביטול תינתן בתביעת סילוק יד. (ר' בספרו של פרופ' מיגל דויטש " קניין " כרך ב' עמוד 414).	25 26 27 28 29 30 31 32 33
11.	מכל מקום, ברי, כי הוצאת חלקים מן הרכוש המשותף לצמיתות והצמדתם בפועל לדירה בבית מחייבת הסכמת כל בעלי הזכויות והיא חייבת להיות	34 35

מפורשת וברורה. כך נפסק בפסק הדין המנחה הוא ע"א 239/79 גלבורט נ'	1
<u>הממונה על המרשם, פ"ד לד(2) 807, 810-811 לאמור - "כל גריעה מן הרכוש</u>	2
<u>המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה, אין מפרשים אותה בהרחבה אלא</u>	3
<u>בדווקנות ובדיוק ואין לנהוג בפרשנות מקילה ובהסקת מסקנות מכללא בכל</u>	4
<u>הנוגע להגדרת תחומי השיתוף מחד גיסא, ותחומי הפרט מאידך גיסא".</u> בהקשר	5
זה של תפיסת חזקה ברכוש המשותף, פסק הדין המנחה ניתן ברע"א 6339/97	6
<u>משה רוקר ואח' נ. משה סלומון ואח',</u> תק-על 99 (4), תשנ"ט - תש"ס 1999.	7
בפסק דין זה עמד כבוד השופט טירקל על מעמדן של זכויות הקניין, אשר במקרה	8
דן שייכות כאמור לכלל בעלי הדירות, בהקשר זה נפסק, כי-	9
"השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר	10
בזכות במקרקעין או במטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה	11
הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה	12
ומשך הפגיעה. השיקול השלישי-משני בחשיבותו לקודמיו-הוא עוצמת	13
התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם	14
של בעלי הדין. לענין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמא, זכות בעלות במקרקעין	15
כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על ידי תפיסה של שטח גדול	16
תיראה גדולה מפגיעה על ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על ידי תפיסה דרך	17
קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על ידי תפיסה דרך ארעי. ככל	18
שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר,	19
יצטמצם וילך שיקול דעתו של בית המשפט, עד בלי השאיר לו שריד."	20
בע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד לז (2) 444, 450, הוטעם -	21
"אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן	22
אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו	23
של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך	24
שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם, הפועל היוצא מדברים	25
אלה הוא, שהעובדה, כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה	26
לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל	27
הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם."	28
	29
12. במקרה דנן לא הוכחה כאמור הסכמה כלשהי שניתנה לנתבעים, לשימוש יחודי	30
בחצר המשותפת. כמו כן, לא נתקבלה החלטה בעניין בוודאי לא בפורום האסיפה	31
הכללית. התוצאה היא שהקמת הגדרות מהווה השתלטות אסורה על רכוש	32
משותף, המונעת שימוש ומעבר בחצר המשותפת.	33
	34

13. לפיכך, אני מחייבת את הנתבעים להסיר הגדרות ולאפשר מעבר בחצר המשותפת.	1
	2
14. טענת בניית גרם המדרגות לא נתמכה בראיות כלל, בוודאי לא בהתייחס לכל אחד מן הנתבעים ונטענה אך כטענה כללית ולפיכך, איני מוצאת ליתן צו בהקשרה.	3
	4
	5
	6
15. באשר לחיבור לצינור המים המשותף, תוך ניצול מים לצרכים פרטיים וחיוב כלל בעלי הדירות בצריכה המשותפת. מכלל הראיות שצורפו שוכנעתי, כי אף שהברז הותקן לפני שנים הרי שהשימוש שנעשה בו היום אכן משמש בעלי דירות פרטיים בבית. לפיכך, אני אוסרת על שימוש בברז המשותף לצרכים פרטיים ונציגות הבית מוסמכת ממילא לפרק הברז הקיים ולאפשר התקנת ברז, שיהיה מצוי אך בידיה.	7
	8
	9
	10
	11
	12
16. התביעה מתקבלת איפוא באופן חלקי. פתיחת הגדרות כמתואר תיעשה בתוך 30 ימים.	13
	14
נתבעים 1 ו-2 ישלמו לתובע סך של 300 ₪ בגין חלקם בהחזר אגרת בית משפט ששולמה.	15
	16
סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.	17
	18
	19
ניתן בהעדר הצדדים היום כ"ב טבת תשע"ד, 15 דצמבר 2013 וישלח לצדדים ע"י מזכירות הלשכה בדואר רשום.	20
	21
	22
הרואה עצמו נפגע על ידי החלטתי רשאי, תוך תקופה שנקבעה בתקנות, לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא הבית המשותף.	23
	24
	25
	26
	27
טלי להב	28
המפקחת על רישום המקרקעין	29
פתח תקווה	30